公司印章真实与意思表示真实的关系探析

以乙某作为甲公司法定代表人与甲公司纠纷案为例

文 | 内蒙古自治区包头市中级人民法院 高丽琴

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第十一条规定："法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。"

在商事交易中，公司印章常被视为公司意思表示的重要载体，但实践中却存在"印章真实但意思表示虚假"的情形，即在协议中已加盖真实公司印章，但其内容并非公司真实意思表示。此类纠纷的难点在于，印章真实是否必然等同于公司意思表示真实。笔者认为，印章仅是公司意思表示的形式载体，其与意思表示的真实性并非一一对

应关系。判断协议对公司是否具有约束力，关键在于审查协议内容是否体现公司真实意志，而非仅以印章真实为唯一依据。基于此，笔者拟以一起典型案件为例，对其中涉及的法律问题进行分析，以期为相关案件的审理提供有益参考。

案件审理分析

乙某是甲公司法定代表人。甲公司在经营过程中，与乙某达成一份增资扩股协议。该协议载明，基于乙某在该公司成立之初为公司经营所做工作以及对公司所涉拆迁事宜作出的努力，公司形成股东会决议，全体股东一致同意给予乙某3500万元作为补偿其此前对公司相关事宜的投入。乙某所需负担的义务为将公司支付土地出让金的数额控制在1500万元之内，并保证收回公司其他债务。此后，甲公司通过相关程序，取得上述土地使用权，缴纳土地出让金3880万元，远超增资扩股协议中约定的1500万元。双方就乙某是否对超出1500万元部分的土地出让金承担给付责任产生争议。甲公司将乙某诉至法院，要求其返还公司支付的超额土地出让金2380万元并给付利息。

在诉讼过程中，乙某提供了一份加盖甲公司公章的文件。该文件内容为，免除增资扩股协议中约定的乙某对甲公司所负担的所有义务，乙某无须再对超额的土地出让金承担给付责任。乙某据此抗辩认为，自身不应再向公司承担返还义务。在此次诉讼之前，乙某曾将甲公司诉至法院，要求给付其增资扩股协议中所约定的3500万元补偿金，其诉讼请求获得支持。

一审法院经审理认为，案涉文件上加盖了甲公司的印章，而甲公司对印章真实性不持异议，且文件作出时通过了股东会决议，该文件并不涉及无权处分。在双方履行增资扩股协议的过程中，甲公司并未对上述土地出让金问题向乙某主张过权利。因此，乙某所提供的文件记载内容符合客观事实，且已得到实际履行。一审法院判决驳回甲公司的诉讼请求。

甲公司不服，提出上诉。二审法院经审理认为，乙某所提交的文件对增资扩股协议中双方权利义务作出根本性变更，而乙某对此未能作出合理解释。根据增资扩股协议的约定，甲公司和乙某互负债权、债务，各自的权利义务是均衡的。乙某诉讼期间所提交的证据并不能证实其提出的“甲公司是在以重新划分土地的方式解决乙某增资扩股协议中所负有的责任”的抗辩意见具有合理性。因此，乙某的该项解释可信性不足，该文件欠缺事实基础。同时，甲公司股东会或董事会并未就该文件中免除乙某责任的事项进行表决。根据公司章程规定，该免责事项应由董事会予以表决。但是，乙某所提交的证据并未反映公司股东会或董事会就此进行表决并形成过决议。甲公司提交的证据可以证实公司股东并不知晓该文件内容。因此，该文件形成过程不明。此外，乙某在相关诉讼中从未提及过该文件的行为不合常理。双方在此次诉讼之前，已存在股东抽逃出资及公司决议效力等多个诉讼。但是，乙某在上述诉讼过程中，从未提及过该文件。在乙某诉甲公司给付补偿款的案件中，甲公司在诉讼过程中已明确提出公司与乙某互负债权、债务，应当进行抵顶。在此情形下，文件所确定的内容对双方权利义务具有重大影响，但乙某未提出该文件的存在。其不作回应显然不合常理。因此，乙某所提交的文件在内容、形成过程等方面均存有重大瑕疵。甲公司主张乙某给付超额土地出让金具有既有合同依据，亦有事实依据，应予支持。二审法院最终判决，撤销一审判决，支持甲公司诉讼请求。目前，该案已生效并执行。

那么，加盖公司真实印章的协议效力应如何认定？印章真实是否一定可以推定为公司意思表示真实呢？在上述案件中，乙某抗辩认为，案涉文件上加盖了甲公司的印章，甲公司对印章真实性并无异议。因此，该文件载明的内容是公司的真实意思表示，应当对公司具有约束力。甲公司则主张，该文件虽然加盖了公司印章，但其所载内容并非公司真实意思表示，公司并未免除增资扩股协议中乙某对公司

所负有的责任。故根据双方的诉辩主张，本案的审查重点实质上只有一个，即该文件是否为甲公司的真实意思表示，且能否在本案中作为证据使用。针对上述问题，笔者在下文进行具体分析。

公司意思表示的形成

意思表示是法律行为的核心。作为民事主体，如要参与法律活动，必须以独立的意思表示为前提。作为市场交易的主体，公司法定代表人具有独立意志。相较于自然人，公司法定代表人在意思表示上主要有以下两个特点：一是公司意思表示具有团体性。这一特点表现为公司意志并非由个别股东意志所决定，而是公司各股东共同意志的体现。值得注意的是，这不是股东意思的简单叠加。股东个人意志上升为团体意志并最终转化为公司的意思表示须由公司权力机构通过法定程序及章程议定的程序作出。二是基于公司内部不同机构间权能的分化，公司意思表示形成与表达分别由不同组织机构作出，即形成主体与表达主体存在分离。

基于以上特点，公司意思表示能力的实现需要通过特定的组织机构完成。根据《公司法》的相关规定，股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会是公司的意思表示机关，公司重大决策均应由股东会作出。董事会向股东会报告工作，执行股东会的决议，并根据《公司法》及公司章程的规定，享有对日常经营事项的决策权。因此，我国在现行法律框架下，股东会和董事会均是公司意思表示的形成机构，其依法定程序所形成的决议即是公司意志的体现。

在上述案件中，甲公司的章程规定，董事会具有“决定出售公司业务或重大资产、公司融资或与第三方联营”的职权。同时，《公司法》第六十七条规定，“董事会行使下列职权……（十）公司章程规定或者股东会授予的其他职权”。因此，免除乙某对公司负有的责任属于对公司重大资产进行处置的事项，应当由董事会形成决议。就案涉文件是否经过该公司股东会或董事会表决的问题，乙某在二审过程中表示，根据此前股东会决议中“甲公司以‘零对价’将300亩土地使用权转让给乙某”的内容，意味着乙某在增资扩股协议中对公司所负有的责任全部免除。且该文件已经过公司股东会表决。但是，仅从文义解释的角度可知，股东会决议中的“零对价”是对甲公司转让股权的价格进行约定，与增资扩股协议中约定的乙某对公司所负责任属于不同的范畴。该股东会决议中并不存在免除乙某责任的内容。甲公司提供的函件显示，公司的控股股东并不知晓或认可文件的内容。因此，该文件并未经过公司股东会或董事会等公司意思表示机构的表决，该文件内容无法体现公司意志。

公司意思表示的表达

股东会或董事会形成一项决议后，公司会通过特定的机构将其表现于外部，从而体现公司意志。根据《公司法》的相关规定，公司法定代表人具有法定性，其以公司名义从事的民事活动，法律后果由法定代表人承受。同时，代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。因此，根据我国法律规定及公司架构特点，公司法定代表人及其他基于公司授权的个人均可作为公司意思表示的表达机构。其中，法定代表人代表公司作出意思表示的权利直接来源于法律的授权，而其他人员则源于公司授权。

值得注意的是，自然人作为法定代表人或被授权为代理人时具有人格双重性。实践中，存在法定代表人（代理人）利用其特定身份侵犯公司利益的情形。因此，区分其行为是个人行为还是代表公司从事相关行为至关重要。《公司法》及公司章程对决议的形成程序作出了特定化的规定，其根本目的是区分公司意思和代表人意思，保证公司意志的真实性。

在上述案件中，案涉文件免除的是乙某对甲公司负担的所有义务。但是，乙某是该公司的法定代表人。这一身份的特殊性决定了在

案件处理过程中，必须区分乙某的个人意思与公司意志。笔者认为，判断法定代表人的行为能否代表公司意志，应当作以下考量：如果其行为的相对方为第三方，则法定代表人的行为具有推定效力。法院考察的重点为第三方是否为善意。在法定代表人作出的意思表示具备代表法定代表人的外观，且第三方为善意时，则其意思表示为公司意志，应对公司具有约束力。如果其行为的相对方并非第三方，则必须回到公司意思表示的最初形成阶段，即公司是否对此形成过决议，以及决议是否经过了应有的议定程序，从而进一步确定该意思表示是否为公司意志。

在上述案件中，案涉文件涉及的双方分别为甲公司和乙某，并不涉及第三方。因此，应当通过考量该文件的形成过程来确定其是否对公司具有约束力。乙某并无证据证实该文件经过公司股东同意，亦无证据证实公司股东会或董事会对此事项进行过表决。在此情形下，乙某虽然为公司法定代表人，但其作出的这一行为显然不能代表公司。

印章在公司意思表示中的地位和作用

印章在公司经营管理活动中具有重要作用。一般情况下，持有印章即代表具有公司的授权。因此，加盖印章具有推定公司意思表示的证明作用。从这一角度而言，印章是公司意思表示的载体。

《最高人民法院民事审判第二庭法官会议纪要——追寻裁判背后的法理》一书的意见认为，在合同书上加盖公司印章的法律意义在于，盖章之人进行的是职务行为，即其是代表或者代理公司作出意思表示。但是，印章具有真假之分，当事人存在有无权限之别。因此，判断加盖印章的协议是否对公司产生约束力，关键在于确定盖章之人有无代表权或代理权。《第九次全国法院民商事审判工作会议纪要》明确规定，法院在审理涉及公司印章的案件中，应当主要审查签约人在盖章之时有无代表权或者代理权，从而根据代表或者代理的相关规则来确定合同效力。同时，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第二十二条的规定，在签订人员未超越权限的情况下，如果法定代表人仅以所加盖印章不是备案印章或为伪造印章为由，主张相应合同对公司不发生效力的，法院应不予支持。合同以法定代表人名义签订，如仅有法定代表人签字而未加盖印章，除约定将加盖印章作为合同成立条件的，其余情形应认定合同对法定代表人发生效力。

由此可以看出，对于加盖印章的法律效力不应仅拘泥于印章本身，而应注意加盖印章之人，并审示公司意思表示的形成阶段，从而最大限度发现公司的真实意思表示。一般而言，公司有权自行决定印章持有人，持有印章足以彰显其与公司之间的特有关系。法定代表人作为公司的代表机构，持有印章的情形较为常见。但是，法定代表人所作的意思表示应是公司意志的体现。因此，应多重因素综合考量相关行为是否为公司的真实意思表示。

在上述案件中，案涉文件虽然加盖了甲公司的印章，但形成协议与加盖印章两者相互关联又互相独立，印章真实并不必然代表协议内容真实。因此，在有证据否定或怀疑协议内容真实性的情况下，不能仅根据印章真实直接推定协议内容真实。认定该协议的真实性需综合考虑其他证据及事实。在该案审理过程中，乙某无法解释公司为何要对增资扩股协议中双方权利义务作出根本性变更，亦无法解释为何其在已有的数个诉讼中从未提及该文件的存在，更无法解释该文件如何形成。因此，法院最终对该文件不予采信。

责编 常翔宇 517097362@qq.com
《中国审判》官网 http://www.chinatrial.net.cn

利用系统漏洞套取虚拟券币行为定性研究

文 | 河南省焦作市山阳区人民法院 贾琦

随着互联网相关技术的创新，网络消费在消费中占比持续提升。实体企业也不断依托互联网资源开拓市场。一些企业最初往往以打“价格补贴战”来抢占市场，其中，最重要的手段与方式就是利用平台优惠券等补贴。商家纷纷开通小程序、手机应用软件等线上平台，推出新人优惠券、购物积分、购物金币、商品补贴券等各种优惠措施。不法分子从中也看到了“商机”，利用网络平台的系统漏洞套取优惠券、新人补贴红包等，犯罪手段更加隐蔽化、多样化。但是，对于该类案件侵权行为的定性问题在司法实务中仍有很大分歧，罪与非罪的界定引发了较大的争议。对于这些行为，如何清晰界定违法与犯罪的边界，对统一裁判尺度、保障商家合法权益、维护网络平台的正常经营秩序、营造良好的营商环境等具有重要的理论和实践意义。

利用系统漏洞套取虚拟券币行为的司法实践争议

“利用系统漏洞套取虚拟券币行为”是在网络环境下出现的灰色经济行为，俗称“薅羊毛”，是指行为人不以正常消费为目的，将非法占有虚拟券币作为目的，通过计算机系统漏洞发送欺骗式指令，大量套取虚拟券币，以此来牟取不正当利益，侵害商家合法权益，扰乱正常交易秩序的行为。目前，在司法实践中，对于利用系统漏洞套取虚拟券币行为如何定性，主要有以下四种观点：第一种观点认为，系统自身存在漏洞造成的财产损失应当由商家承担主要责任，行为人的行为属于民法上的不当得利，应按无罪处理。第二种观点认为，当商家发现系统漏洞后，被行为人套取的优惠券随时可以被停用或者收回，只有当行为人拒不归还使用消费券或兑换券获得的财物时，才可能构成侵占罪。第三种观点认为，在线上交易的场合，行为人采取了自认为不会被商家发现的方式非法转移占有，且行为人能够多次实施恶意窃取行为，说明被害人并未发现计算机系统的漏洞，更没有发觉行为人的窃取行为。行为人从头到尾都是利用系统漏洞以不为人知的方式“薅羊毛”，主观上也有非法占有他人财物的故意，应以盗窃罪定罪处罚。第四种观点认为，行为人在第一次正常交易发现系统漏洞后，多次恶意连续重复操作套取虚拟券币并占为己有，显然具有非法占有的目的，且手段具有欺骗性。商家因受骗而处分财物。该行为应认定为诈骗罪。

在徐某诈骗一案中，徐某在一次购买肯德基快餐店的食品时，偶然发现肯德基的线上点餐系统存在退单信息不同步的漏洞。徐某在肯德基微信小程序上下单套餐兑换券之后，肯德基系统自动发放套餐兑换券到个人账户中，接着立即切换到肯德基App。徐某用兑换券下单肯德基套餐，进入到“待支付”状态后先暂停支付，然后再切换回小程序，将购买的套餐兑换券订单退款，再将肯德基App中“待支付”的订单取消，这时，自己的肯德基个人账户中仍然有一张套餐兑换券。此时，徐某分文未花便套取到了肯德基的一张套餐兑换

券。另外，徐某在肯德基App上用兑换券下单套餐进入到“待支付”状态后，切换回小程序，将购买的套餐兑换券订单退款，再切回肯德基App继续支付。此时，徐某分文未花便套取到了肯德基的取餐码，可以直接到店内取餐。后徐某将获得的肯德基兑换券和取餐码在闲鱼App低价出售，从中获取非法利益，造成肯德基商家损失58656.22元。徐某将上述犯罪方法当面或通过网上进行传授，且将上述方法制成视频出售，造成此非法手段在一定范围内传播。

法院认为，徐某采取在微信客户端平台退款、在应用客户端继续下单的方式，利用两个线上点餐平台数据不同步的漏洞，欺骗肯德基点餐平台，本质上欺骗的对象是点餐平台背后的人。因此，本案被告人利用计算机系统漏洞，采取下单之后又退款的手段，造成交易作假的情况发生，使得肯德基点餐系统背后的财产权利人产生错误认识，自愿处分财物，进而造成被害单位的巨额财产损失，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对其定罪处罚。

该案中，法院采纳的是上述第四种观点，即认为被告人徐某主观上明知点餐系统存在漏洞，仍以非法手段套取肯德基兑换券和取餐码，从而谋取不正当利益的行为，应认定为诈骗罪。笔者亦赞同第四种观点。下文拟就利用系统漏洞套取虚拟券币行为应如何认定问题展开具体分析。

利用系统漏洞套取虚拟券币行为定性的关键

（一）关于虚拟券币性质的澄清

首先，笔者认为，虚拟券币具有财产价值属性，应受刑法保护。虚拟券币作为网络发展的衍生物，依附网络计算机系统而存在，有其特殊的独立使用价值和交换价值。虚拟券币虽然不是有体物，但有一定的经济价值，可由行为人所支配，具有可管理性和可转移性，当然能够作为财产犯罪的保护法益。其次，虚拟券币作为一种债权凭证，属于财产性利益的范畴。财产性利益是指一般财物以外的、无形的、财产上的利益。网络虚拟券币具有抵销货币支付的功能，与商家平台现实中的有形财物或者服务相关联。例如，肯德基优惠券可以在支付时抵扣相应的款项或者直接兑换相应的商品，具有价值属性。徐某利用肯德基点餐平台系统的漏洞，免除了其本应该支付给肯德基公司的债务。对于肯德基公司来说，当其把兑换券或取餐码发放到徐某账户时，就享有了基于合同产生的对徐某的债权请求权。徐某本应当履行支付相应费用的义务，但徐某利用系统漏洞对订单申请退款。所以，徐某在没有支付相应价款的情况下，不当地占有兑换券和取餐码，并利用这些兑换券和取餐码使自己或他人消费了食物，实际上并未履行支付货款的义务。在此意义上，肯德基兑换券和取餐码作为一种债权凭证，是一种财产性利益。

（二）关于“计算机系统可以被骗”的合理性分析

关于“计算机系统能否被骗”

的核心争议在于：计算机系统是否会陷入认识错误、是否具有意识、能否陷入认识错误并基于认识错误而处分财产，以及承认计算机系统能够被骗是否会颠覆传统刑法理论、违背刑法中罪刑法定原则。

首先，本文所讨论的计算机系统是一种由人脑编程、可以代替人脑处理部分工作，具有识别功能和处分功能的高智能机器。区别于传统的普通计算机系统，它具有识别能力、判断能力以及表达财产权利人意思的能力。从法律的角度讨论“计算机系统能否被骗”，是为了给司法实践提供支持。有无讨论的必要是看司法实践对此问题的争议解决程度。其次，对“计算机系统能否被骗”问题的探讨可以转化为“计算机系统应不应该被骗”，即如果在刑法上承认计算机系统可以被骗，是否违背宪法、违背法理、违背社会正常的伦理道德观念，能否为司法争议的解决提供合理的解决路径等。

笔者认为，在讨论“计算机系统能否被骗”时应厘清一个前提，即讨论的是何种计算机系统能否被骗的问题，不能漫无目的地将所有计算机系统不加区分地讨论。根据机器的智能化程度，可以将机器系统分为简单机械系统、低智能机器系统和高智能机器系统三大类，它们都属于人工智能，但智能化的程度大不相同。工业时代大机器生产取代了一部分人的体力劳动，这些机器是许多传感器与执行器的结合，在管理者的操控下机械地执行各种体力劳动。随着技术不断创新升级，机器被赋予人脑的某些功能，数据化和智能化程度越来越高。虽然现代技术还达不到让机器产生完全的自我意识、进行创造性劳动，机器也不可能完全取代人脑，但不得不承认，机器已经可以实现一定程度的意思表达，具有一定的识别认知能力。在科技成果日新月异的今天，各种高科技高智能产品发展突飞猛进，人机交互产品已经覆盖生活的方方面面，其智能化程度也大大超出想象，这时再一味地否认“机器能够被骗”可能会丧失其合理性。当前，民商事交易越来越重视交易的规则性和无因性，相同的欺诈行为施加于人或机器的效果是一样的。

在传统诈骗的场合，诈骗罪发生在人与人直接的财物往来中，以双方自然人的交往为前提，即使是电信诈骗的犯罪分子，也要通过电信网络与真实的人进行沟通，实施诈骗。但在电子支付等在线支付的场合，表面上看有一方人类主体缺位，传统诈骗罪的犯罪主体这一构成要件受到冲击，但在科技发展速度惊人的今天，AI智能机器人、虚拟数字人等相继问世，智能化产品已经覆盖居民生活的方方面面，业务往来交易有时通过一部手机或者一台电脑即可完成，根本不需要直接与人打交道。

总的来说，笔者认为，高智能计算机系统可以被骗，且被骗的效果直接作用于其背后的人。

利用系统漏洞套取虚拟券币行为应构成诈骗罪

第一，行为人主观上具有非法占有的目的。一般刑法理论认为，非法占有目的包括排除意识和利用意识。排除即排除权利人对财产的占有，妨碍权利人对财产的使用；利用即行为人在获取他人财产之后对财产的利用和处分。如果行为人仅有排除意识，则不能直接认定为具有非法占有目的；如果行为人是出于毁坏、隐匿、丢弃等目的且在排除权利人对财产的占有之后未进行利用、处分的，可能会构成故意毁坏财物罪等，这也是毁坏财物型犯罪和取得财物型犯罪的一个重要区别。而如果行为人仅有利用意识，无法准确认定其具有非法占有的目的，也有“借用”之嫌。所以，具有非法占有的目的应同时包括行为人具有排除意识和利用意识，即行为人排除权利人对财产的占有和使用，将财产占为己有，并进行使用或者处分。回到分析行为人的主观目的上来看，行为人在利用系统漏洞套取优惠券和商品兑换券时，排除了商家的占有使用，将其占为己有后，用来换取商品，甚至通过低价出售进行牟利，为商家平台造成数万元损失，自己获取了不正当利益，其侵占意图显而易见，具有

非法占有他人财产的主观故意。另外，行为人主观上具有非法占有的目的，解释了为何利用系统漏洞套取虚拟券币不构成民法中的不当得利，即不当得利属于事件，不以当事人的意志为转移，不是通过积极的行为获取非法利益。无罪说认为系统漏洞不是行为人造成的，只是行为人在正常合法的交易中被动地接收到了商家多余的给付。这种观点无疑为行为人的非法行为披上了貌似合法的外衣，忽视了民事缔约行为的诚信原则，扰乱了正常的交易秩序。

第二，行为人客观上采取了隐瞒真相的行为。在系统存在漏洞的情况下，商家本身就存在着一种自发性、原初性、潜在性认识错误，只是这种认识错误，在行为人介入之前并没有显性外化。行为的介入是这一错误暴露的契机。上文已经论述，计算机信息系统可以被骗，并且计算机信息被骗的效果等同于机器背后的人被骗。计算机系统承载着财产权利人的意志。在人工智能技术不断发展的当下，高智能机器代替人脑处理重要的事务，应认定“他人”包括根据自然人意愿进行运作的智能信息系统。科技迅猛发展，机器的智能化水平随之不断提高，人们在研究处分行为时应考虑当今社会的具体情况。计算机系统自身具备程序设定和运行算法的功能，可以在网络和设备正常运行的情况下代替权利人对财产进行处分。但是，计算机系统所处分的权限和范围必须来自权利人的授权，因此，计算机系统平台可以被视为权利人的“电子代理人”。虽然权利人并没有直接参与财产处分，但是由于人们对计算机系统的信任，预先设计的计算机系统会在间接处分财产的过程中代替人处分财产。在本质上，被骗的仍是机器背后的人。故而，行为人明知系统存在漏洞，且商家对此不知悉而存在错误处分，行为人继续利用系统漏洞套取优惠券就属于隐瞒真相，维持他人错误认识。被骗人基于错误认识处分财产，被害人受损而行为人获益，若满足罪量要素，此时，该行为就成立诈骗罪。

第三，权利人基于错误认识处分财产。根据刑法的通说理论，盗窃罪表现为，行为人采取平和手段转移占有；而诈骗罪则表现为，行为人使用欺骗的手段令被害人陷入认识错误，从而自愿转移财物，故可以将“被害人基于错误认识自愿交付财物”作为盗窃罪与诈骗罪的界分点。对于盗窃活动中夹杂着欺诈行为、诈骗活动中存在窃取行为的情况，判定其符合诈骗罪还是盗窃罪，关键在于行为人非法占有财物之时起决定性作用的手段。如果起决定性作用的是窃取行为，应认定为盗窃罪；若起决定性作用的是实施骗术让被害人陷入错误认识，且系“自愿”地处分其财物的，就应认定为诈骗罪。行为人利用各种系统漏洞套取虚拟券币获利的行为，与传统财产犯罪相比，具有网络的媒介性和交易的间接性，这意味着该类行为更加隐蔽和不易被发现。从犯罪的主客观方面来看，利用系统漏洞套取虚拟券币案件的行为人主观上具有非法占有他人财物的目的。行为人通过利用网络平台漏洞，获取虚拟券币，并将其兑换成实际货币或商品等财产进行牟利，已经具备了诈骗罪的非法占有要素。从犯罪的客观方面来看，利用系统漏洞套取虚拟券币案件的行为人客观上实施了虚构事实或隐瞒真相的欺骗行为，在网络平台中利用各种手段，让计算机系统及商家产生认识错误并基于认识错误处分财物。这种行为严重侵犯了商家的合法权益，造成了商家损失。由此可见，对于上述利用系统漏洞套取虚拟券币案件来说，行为人具备了构成诈骗罪的主观和客观要素，应按照诈骗罪的构成要件进行定罪处罚。

责编 徐畅 xuchang8901@163.com
《中国审判》官网 http://www.chinatrial.net.cn

筑牢法治基石
让民族团结进步之花在黄连山畔绽放

文 | 云南省绿春县人民法院院长 李梅春

绿春县位于云南省南部，与越南莱州省孟谍县接壤，国境线长153公里，森林覆盖率达76.02%。全县生活着哈尼族、彝族、瑶族等29个民族，少数民族占比达97.32%。境内黄连山国家级自然保护区纵横千里，犹如一幅民族团结之画。面对“地处边境一线、生态环境优美、民族文化灿烂”的基本县情，绿春县人民法院深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，立足审判职能，积极探索民族边疆地区特色司法模式，让一朵朵民族团结进步之花在黄连山畔陆续绽放。

坚持党的领导 把握正确工作方向

健全机制抓落实。绿春法院始终坚持党对法院工作的绝对领导，从党和人民事业发展全局的高度深刻认识民族工作的重要性和紧迫性，将民族团结创建工作作为重要政治工程、特色品牌工作、重点创新案例来抓，将其纳入党组重要议事日程，与审判执行和队伍建设等工作同部署、同落实，确保人员到位、责任到位、措施到位。助力书写绿春153公里边境线上中华民族一家亲、同心共筑中国梦的和谐画卷，结合法院工作实际，倾心打造“153司法固边”党建品牌，提炼并形成了“党建+民族团结”工作模式，让党建引领成为民族团结的根基工程。

学思践悟强动力。绿春法院坚持把思想建设作为民族团结进步示范创建的向心合力，依托“绿法微讲堂”、青年理论学习组、法官论坛等载体，持续开展铸牢中华民族共同体意识专题宣讲等活动，带动干警深入学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，将民族团结政策、理论、法规厚植在每一名法院干警的心中，引导干警树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。

文化交融聚人心。绿春法院结合民族团结进步示范单位创建工作，将民族团结进步主题融入法院文化建设，融合民族特色和法律元素，建成布局合理、层次有序、氛围浓厚的民族团结文化长廊、民族特色调解室等阵地，用浓厚的民族团结氛围感染每一位来诉来访者，让民族文化与法治文化深度交融。同时，通过举办民族文化交流活动，让干警在体验中增进对各民族文化的了解与尊重，构筑各民族守望相助、心心相印的共同体意识。

坚持司法为民 推动工作有形有感有效

“如我在诉”暖民心。公平正义不仅是司法工作的生命线，也是协调各民族关系的基本准则，更是

各族群众衡量幸福的尺度。绿春法院牢固树立“如我在诉”意识，把维护民族团结贯穿立、审、执工作各环节，坚持把“小案”当作“大事”办，设身处地站在各族群众的角度办理各类案件、维护群众利益，用一份份公正的判决、一次次耐心细致的调解疏导、一个个质效均衡的审判执行指标，让当事人赢得踏实、输得明白，不断增强各族群众对中国特色社会主义法治道路的理解和认同。积极推进“两状”示范文本应用，降低诉讼门槛、提升审判质效、传递司法温度，让各族群众看得明白、写得清楚、用着方便。

多元解纷促和谐。绿春法院完善诉调对接机制，深度参与综治中心规范化建设，积极吸纳乡贤能人担任特邀调解员，高效率组建双语团队，把法律适用与民间智慧有机结合，用各民族群众听得懂的语言、能理解的法理、易接受的方式开展调解，有效解决沟通不便、信任不足等问题。着力培养熟悉民族政策、热爱民族工作的干警，在处理婚姻家庭、相邻关系、山林水土等纠纷时，将各民族习惯与法律法规相结合，将法言法语通俗化、本土化，将司法服务前置化、人性化，以柔性调解化解矛盾，促进民族团结。

稳边固边护民安。绿春法院坚决扛起人民法院在民族团结创建和强边固防工作中的责任与担当。及时妥善化解涉农副产品交易、农民工工资等纠纷，让各族群众的烦“薪”事变暖心事。每年开展两轮涉民生小标的案件专项执行行动，切实保障各族群众胜诉权益。对于生活面临急迫困难的当事人，及时给予司法救助，帮助渡过难关。严厉打击偷越国境、跨境走私、涉毒品等犯罪，积极融入边境群防联控格局，注重源头防范、综合治理，凝聚全民参与、合力强边固边的磅礴力量。围绕现代化边境小康村建设目标，精准提供法律咨询、诉讼服务、定点帮扶，让干警在为民服务中增进与各族群众的感情。

坚持宣传教育 提升各族群众法治意识

以案普法“零距离”。绿春法院持续深入推动旁听庭审常态化、制度化，主动邀请行政机关负责人、行业代表、群众代表旁听案件庭审，将审判资源转化为法治宣传教育资源。把群众关心关注的案件搬到村寨审理，通过“巡回审判+以案释法+普法宣传”工作模式，让群众近距离旁听庭审，并现场为群众答疑解惑，促进法结、心结一起解。

走村入户听民声。针对边境地区多民族聚居、文化差异大、民族风俗习惯不同的实际，绿春法院常态化深入边境一线开展“订单式”普法宣传，面对面了解各族群众的司法需求，量身定制个性化“普法菜单”，用通俗易懂的本地方言解释法理，通过拉家常的方式向群众进行宣讲，让法律知识能被学得进、记得住、用得上。

创新形式更入心。绿春法院用好微信公众号、视频号等新媒体平台开展法治宣传。2024年以来，绿春法院发布干警自导自演的“绿法双语微讲堂”系列普法微视频26期，累计浏览量超60万次，通过“哈尼语+小剧场”的方式，把党的民族政策、法律知识讲深讲透，引导各族群众增强法律意识。

习近平总书记强调：“只有树立对法律的信仰，各族群众自觉按法律办事，民族团结才有保障，民族关系才会牢固。”下一步，绿春法院持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，接续开展民族团结进步示范机关创建工作，让公平正义之光照亮民族团结进步之路，让民族团结之花在祖国边疆绚丽绽放、芬芳四溢。

责编 刘庭梅 lauraltm@163.com
《中国审判》官网 http://www.chinatrial.net.cn

编者按

为深入贯彻习近平法治思想和习近平文化思想，讲好新时代法治故事，让蕴含其中的社会主义核心价值观、社会主义法治精神深入人心，充分发挥《中国审判》杂志作为最高人民法院舆论主阵地作用，在杂志创刊20周年之际，本刊联合最高人民法院新闻局推出“司法宣传大家谈”栏目，组织各省（自治区、直辖市）高院、部分中院新闻宣传部门有关负责人围绕“我与《中国审判》杂志”畅谈深活兼具的新时代法治故事，善于从政治上看、精于从法治上办，以推动司法宣传工作迈上新台阶，更好服务司法审判工作，助推更高水平的法治中国建设。

让“小案件”讲出“大道理”

哈尔滨法院司法宣传工作的实践与思考

文 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院政治部宣传处处长 孟元

习近平总书记指出：“读者在哪里，受众在哪里，宣传报道的触角就要伸向哪里，宣传思想工作的着力点和落脚点就要放在哪里。”这为新时代人民法院新闻宣传工作提供了根本遵循，指明了实践方向。法治的根基在民心，民心的凝聚靠共鸣。作为人民法院的“第二条战线”，新闻宣传工作在密切同人民群众的联系、树立良好形象等方面有着不可替代的作用。

当前，全媒体时代的舆论生态、媒体格局与传播方式正经历深刻变革，信息无处不在、无所不及、无人不用，群众的关注点也随之发生转变。大家不仅关心案子怎么判，更在意道理怎么讲、心结怎么解、情绪怎么疏。特别是那些发生在百姓身边的“小案件”——一垄地的权属争议、一笔钱的归属纠葛、一次亲情的破裂修复……它们可能标的额不大、案情未必复杂，却直接关联着民生冷暖、社会诚信与法治信仰。如何在这些“小切口”中挖掘出“大道理”，让法治故事可感、可触、可信，已然成为新时代司法宣传工作必须答好的核心课题。

从法言法语到百姓话语 让法治故事更生动

法律的生命在于实施，而实施的前提在于理解。司法的公信力与生命力，源于最广泛的社会理解与认同。看似细微的“小案”，却与每个人的生活经验、情感逻辑深切相

连，是公众感受法治最直接、最真切的窗口。

因此，黑龙江省哈尔滨市两级法院（以下简称“哈尔滨法院”）在宣传实践中，以“转作风、改文风”为抓手，在恪守专业内核的基础上，着力完成面向公众的传播话语转换。哈尔滨法院宣传团队摒弃“我说你听”的灌输模式，转向“你关心什么，我讲透什么”的对话姿态。例如，在报道一起商品房买卖合同纠纷时，我们会清晰地指出它关乎千家万户的安居梦；在解读一起食品安全行政处罚案时，则着重凸显其守护“舌尖上的安全”的深远意义。通过建立案件与公众普遍利益的超链接，引发“这说的可能就是我的事”的深层共鸣。

我们还强调宣传干警必须具备“如我在诉”的同理心与化繁为简的硬功夫，将生硬的法律条文，通过具体的人和事转化为有温度的家常话，从过去公众可能被动接收却难以消化的信息灌输，转向如今因生动鲜活引发的主动阅读与深度思考。

在这一理念驱动下，哈尔滨法院的司法宣传产品正主动经历一场自觉的“话语革命”。打开哈尔滨市中级人民法院的微信公众号，“案理之间”专栏中一系列文章的标题格外接地气——《自家地里“天降鱼塘”，捕鱼卖钱为何被判刑？》《六旬夫妻对簿公堂，扶养诉求为何被驳回？》《物业禁止送水车进入小区，合理吗？》……这些标题本身即最精练的导语，直接切入老百姓最熟悉的生活场景，提出最直白的内心疑问。

上述文章巧妙地将《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民法典》中关于自然资源保护、夫妻扶养义务、物业服务合同等抽象规定，有机融入“鱼塘从哪来”“老伴儿为何不扶养”“送水车能不能进”等具体情节。通过抽丝剥茧的叙述，自然揭示出“保护生态环境人人有责”“婚姻权利义务对等”“物业权利行使有边界”等核心法理。这种“设问标题+场景叙事+法理点睛”的组合策略，有效消弭了司法案例与日常生活的隔膜，激发了公众的阅读兴趣与探究欲望。

而更高层级的“百姓话语”，在于能够建立深刻的共情连接与价值认同。哈尔滨法院的宣传工作不止于告知裁判结果，更注重深挖案例背后的法理、情理与时代价值。例如，在报道一起成功调解抚养权变更纠纷并化解关联财产执行案件时，我们并未局限于“案结事了”的程序性叙述，而是将视角穿透个案，深入阐释其所遵循的“最有利于未成年人”原则，引导公众思考“法治守护的是什么维度的未来”。文稿还特别配发了一张书记员现场抓拍的照片——调解结束后，原、被告的女儿与法官温情相拥。这张未经修饰的照片，让文字所表达的价值获得了具象的升华，触及公众心中最柔软的部分。

近三年来，哈尔滨法院精心选取并深入报道了500余件与群众生活紧密相连的“小案”。通过开设“案·鉴”“漫法绘卷”等十余个专栏，用鲜活的家常叙事，让每一则报道都成为一次有效沟通，在潜移默化中完成面向公众法治认知的“精准滴灌”。其中，“与法同行·微课堂”专栏创新运用短视频形式，以真实案例为蓝本，借助群众喜闻乐见的叙事风格和通俗亲切的东北方言，讲述案件背后的法理人情，4部原创作品获评5个省级奖项。

从技术驱动到内容为王 让法治故事有内涵

在新媒体时代，技术是翅膀，内容是灵魂。近年来，哈尔滨法院在传播形态上持续创新，微视频、微电影、漫画、动画、H5等融媒体产品百花齐放。其中，原创微视频《守护明日的星辰》荣获第十二届“金法槌”微视频类三等奖，哈尔滨中院微信公众号、官方微博也多次入选最高人民法院“十佳百优”新媒体账号。在积极运用技术的同时，哈尔滨中院始终清醒把握“内容为王”的根本方向，坚持以优质内容驾驭多元形式，努力推出更多“深”“活”兼具的高质量新闻报道。

2025年8月15日是第三个“全

国生态日”。当天，哈尔滨法院深度参与了由人民日报视界客户端主办，人民日报客户端、人民日报微博等多平台同步转播的“守护美丽中国”主题融媒体直播活动。聚焦“田”这一生态版块，通过村支书与人民法庭庭长的生动讲述，以真实案例为切口，向超过500万名网友展现了道外区人民法院如何运用司法力量守护良田沃土的生动实践。这场跨越屏幕的对话，不仅运用了先进的直播技术，更以其独特的叙事与丰满的内容，将司法服务乡村振兴、保障粮食安全的实践故事，以极具现场感和说服力的方式传递给了广大观众。

在制作宣传内容时，哈尔滨法院注重整合资源，开展精品案例的深度策划与宣传。例如，2024年年初，哈尔滨中院围绕一起曾入选最高人民法院“十大司法服务新时代东北全面振兴典型案例”的行政案件，精心制作了专题片《烟火气里的“司法味道”》。该案源自中央大街商圈一家饭店因排烟问题面临的关停危机，虽是“小案件”，却牵动着老城区配套设施滞后与新环保法规碰撞的“大命题”。

拍摄中，我们的叙事镜头并没有局限于案件本身，既对准了涉事饭店与经营者，也探向了市场监管、生态环境等职能部门，更展现了整个传统商圈小微经营者的生存状态。报道重点讲述了司法裁判在法律框架内，如何寻求案件处理的最佳方案，进而守住老城区的烟火气。这种以“小切口”呈现“大议题”的叙事方式，使作品具备了深刻的现实关怀与广泛的共鸣基础。该专题片推出后获得了多方认可，先后被最高人民法院、中共黑龙江省委政法委等权威平台转载，并荣获2024年度黑龙江省政法优秀新闻作品二等奖。

当然，“内容为王”的最终评判标准，不是一时的流量数据，而是持久的价值影响力。哈尔滨法院将宣传内容深深扎根于黑土地，融合老工业基地、冰雪文化、现代化农业等本土特色，着力打造独具魅力的“冰法澄晖”文化符号。哈尔滨中院以亚冬会为契机，与最高人民法院合作推出四期“亚冬会上的法院人”系列报道，生动讲述法院干警护航盛会的坚守与担当；紧随“尔滨”出圈热潮，策划《司法护航冰雪经济让“冷资源”变“热产业”》《法治温度驱散北国寒意》等系列报道，在国家级报纸重要版面刊发，获得一致好评。

不仅如此，我们还与中央电视台等权威媒体合作开展网络直播、专题报道，携手《黑龙江日报》开设“法治冰城·法院在线”专栏，并与黑龙江电视台“庭审内外”栏目形成常态化联动。通过一个个“小案件”，持续输出有司法智慧、有文化底蕴、有地方特色、有时代精神的内容，逐步构建起公众对哈尔滨法院工作的深度认同感和情感归属感。

从个体闪光到群体画像 让法治故事更立体

讲好“小案件”里的“大道理”，既要把“事”讲透、讲实，挖掘其中的法治“富矿”，更要把“人”写好、写活，呈现背后的司法温度与人性光辉。哈尔滨法院聚焦“法官手记”“凡人小事”等温情视角，推出了《向阳花开的声音》《这道垄上“结”，必须垄上“解”》《一场官司“猪”事顺利》等一系列生动报道，其中多篇被最高人民法院微信公众号刊发。这些作品坚持以“人”为主线，揭示法官作为普通人的思考、抉择与困惑，讲述他们在具体案件中既解法结、又解心结，努力追求多赢共赢的办案故事，生动诠释了司法为民的情怀与智慧，也立体塑造了有温度、有担当的法官形象。

实践中，我们也逐步认识到，新时代的司法宣传，更需要通过多元、立体、真实的“群体画像”，展现法治拼图中每一块的重要价值与时代担当。近年来，我们主动将宣传视角拓宽，开始聚焦同样在案件背后默默付出的人大代表、人民调解员、退休法官、行业专家、基层干部等多重主体。通过讲述他们参与纠纷化解、推动案结事了的动人故事，努力呈现司法实践中多元共治的丰富层次，让不同角色共同构成的法治合力被看见、被认同，从而

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院定期组织两级法院宣传干警座谈交流

供图 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院

实现群体价值的凝聚与放大。

2025年年底，一则入选最高人民法院多元解纷案例库的充电桩安装纠纷案例，引起了我们的注意。在该案成功化解的过程中，呼兰区人民法院一位拥有30余年民事审判经验的退休老法官发挥了关键作用。我们敏锐地察觉到这一案件的特殊价值。作为法院特邀调解员，她牵头组建了专门调解团队，邀请具备电力专业背景的人大代表提供政策解读与技术分析，并联动住建、消防等多部门协同推进。最终，在各方共同努力下，纠纷得以圆满化解。

在深入梳理案件细节的基础上，我们撰写了《为新能源汽车接上“电源”——“萧乡退休法官调解室”巧解充电桩困局》一文，着力呈现退休法官的“银发力量”与人大代表的专业优势，既彰显了典型案例的重要价值，也生动刻画出调解团队的人物风采。稿件获得了各级平台广泛刊发与社会舆论的积极反响。与此同时，该起纠纷的圆满化解及其形成的宣传效应，发挥了积极的示范与引导作用。截至目前，呼兰区辖区内类似的充电桩安装纠纷未再发生。

我们还推出了《让司法有温度 让公平无障碍》《稻花香里看法治》《雨停了，纠纷也解了》《促“政通人和” 护高质量发展》等一系列深度报道。这些稿件始终遵循“从个案切入、以群像呈现、向理念升华”的叙事逻辑，通过一个个真实可感的“小案件”，勾勒出法治共同体中多元角色的生动群像，让报道更有层次有力量，更具生命力与感染力。

“小案件”关乎大民生，“大道理”蕴于细微处。从话语转换到内容深耕，从个体刻画到群像描摹，哈尔滨法院的司法宣传工作，始终致力于让法治精神从文本走向生活、从法庭融入人心。这一路探索深刻印证，新时代的法治传播，核心在于以人民为中心的叙事，关键在于与时代同频共振的表达。

2026年，《中国审判》杂志迎来创刊20周年。回望来时路，哈尔滨法院宣传工作的成长，始终与《中国审判》紧密相连、同频共进。无论是杂志刊载的哈尔滨法院实践报道，还是编辑老师深入冰城调研座谈带来的真知灼见，都为我们提供了宝贵的支持与启迪，让我们倍感鼓舞、受益匪浅。

展望未来，我们愿继续与《中国审判》携手同行，不断拓展法治传播的广度、深度，让每一则故事成为播撒法治信仰的种子，让每一次发声成为凝聚社会共识的纽带，在润物无声中筑牢法治根基，为中国式现代化贡献更加坚实有力的司法舆论支撑。

责编 徐畅 xuchang8901@163.com
《中国审判》官网 http://www.chinatrial.net.cn

编者按

党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，坚持全面依法治国，协同推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。为全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，充分展示全国各级人民法院深入践行习近平法治思想，聚焦司法为民、公正司法，做实从政治上看、从法治上办，为大局服务、为人民司法的新实践新成效，本刊特开设“基层新实践”栏目，重点宣传介绍各级法院特别是中级、基层法院在推进严格公正司法、服务经济社会高质量发展、推进中国式现代化进程中贯彻落实习近平法治思想的创造性实践事例，从而更好地加强各地法院的信息沟通和学习交流，助推审判工作高质量发展。

江苏宿迁宿城法院

为企业“松绑” 为权益护航

本刊讯 近日，江苏省宿迁市宿城区人民法院联合宿城区住房城乡建设局出台《关于加强矛盾纠纷联动化解的实施意见》（以下简称《意见》），构建起涉农民工工资纠纷协同治理新格局，以精准务实举措筑牢劳动者权益保护防线。围绕《意见》要求，宿城法院与区住房城乡建设局聚焦企业用工不规范、农民工用工未实名登记、工资发放不及时等突出共性问题，建立联合会商研判机制，针对性开展企业用工“法治体检”。针对个案暴露的问题，住建部门依法出具整改通知书，对违规行为严肃实施处罚；对存在同类问题的企业，法院通过组织集中法治学习、发放风险提示函等方式，督促其规范用工、合规运营。

2025年，宿城法院已联合住建部门成功调处农民工工资纠纷21件，涉700余人次，涉案金额超1000万元，筑牢了民生保障的坚实防线。

（文/赵靓婧）

浙江仙居法院

“你邀我调”平台实现基层解纷提质增效

本刊讯 日前，浙江省仙居县人民法院迭代升级并推出“你邀我调”纠纷化解平台2.0版本，邀请人大代表、政协委员等参与监督助调，并联通基层解纷平台，推动矛盾纠纷化解向“协同作战”转变。该院首创“一人一码”精准匹配机制，打造“当事人点单、助调员响应、人民调解员承办、法庭全程指导”的全链条闭环解纷新模式，实现调解案件大幅分流至综治中心，落实“一窗受理”机制。

为做实指导专业性行业性调解职能，该院针对涉家事、企业、交通事故及治安管理等纠纷，组建“东篱和合”“益企同行”“警法联治”三大调解库，嵌入“你邀我调”平台，由助调员参与调解，提供专业化建议指导。2025年，该院共通过“你邀我调”平台调处纠纷318件，调解成功率达72.6%。

（供稿：浙江省仙居县人民法院）

安徽石台法院

借力两地司法协作 携手共解劳资纠纷

本刊讯 近日，安徽省石台县人民法院与祁门县人民法院依托司法协作框架协议，成功运用“联动调解”机制，高效化解一批跨区域劳务合同纠纷案件，为8名农民工追回被拖欠工资，有力维护了劳动者权益。

该协作机制的核心在于打破地域限制，形成工作合力。当案件涉及跨辖区当事人时，两地法院迅速启动联动程序：属地法院协助进行人员查找与情绪疏导，管辖法院则牵头案件审理与事实认定。依托信息共享、资源互通与行动协同，双方能够精准定位纠

纷焦点，共同向当事人阐明法律，厘清当事人责任，并在此基础上积极推动跨域联合调解，促进争议实质性、高效化解。

此举不仅为人民群众提供了高效便捷的司法服务，也为跨区域社会治理协同创新提供了有益实践。据了解，下一步，两地法院将持续拓展联合调解、委托查证、执行联动等协作领域，完善常态化协同机制，共同为优化区域营商环境、促进高质量发展提供坚实法治保障。

（文/俞经春 汪丽利）

广东东莞第三法院

助力建设“智创优品 和美宜居”现代化城市

本刊讯 日前，广东省东莞市第三人民法院出台《关于服务保障“智创优品 和美宜居”城市发展战略助力“十五五”规划良好开局的二十条措施》（以下简称《措施》）及司法责任清单。《措施》立足东莞市以实体经济为本、制造业当家的市情实际，围绕创新技术发展、产业品牌升级、消费投资提振、品质民生建设、全域文明建设、治理效能建设等关键领域，落实发展市场化专业化调解机制、设立新质生产力专业合议庭、开展常态化“法治体检”、推广涉企司法“柔性保全”机制、推进“执破融合”工作、助推市域社会治理现代化等措施。

东莞第三法院精准落实《措施》工作要求，启用涉外商事调解工作室，实行市场化专业化调解机制，为在莞外资企业提供高效的解纷服务。东莞第三法院运用示范裁判、集中调解、府院联动机制，成功化解6宗土地纠纷案件，拓展空间29.13万平方米，助推辖区产业空间整备与建设工作提速提质。

（文/张瑞岚 叶悄瑜）

陕西丹凤法院

府院联动机制撤销2820户经营主体登记

本刊讯 近日，陕西省丹凤县人民法院联合县市场监督管理局、县行政审批服务局开展“强化个体工商户规范化管理”专项行动，行政机关依法作出撤销2820户经营主体设立登记的决定。

据了解，2025年以来，丹凤法院在办理网络买卖合同纠纷、产品质量纠纷等类型高发案件过程中，发现大量案件当事人属于“空壳”经营主体，严重影响经济发展。为从源头整治市场乱象、优化县域营商环境，丹凤法院运用府院联动机制，针对个体工商户存在提交虚假材料取得登记、无实际经营场所、经营者失联等违规情形，与行政机构开展专项治理活动，依法作出撤销2820户经营主体设立登记的决定，并将决定书抄送税务、公安及网络交易平台监管等部门，形成监管闭环。

（文/李從熵 苏艳玲）

云南凤庆法院

绘就乡村振兴和谐幸福画卷

本刊讯 为高质量融入综治中心实体化运行，云南省凤庆县人民法院联合云南省高级人民法院、昆明铁路运输中级法院的驻村选调生、人民调解员及综治中心工作人员共同开展矛盾纠纷多元化解工作。

综治中心值班选调生为当事人耐心解读法律规定，让抽象的法律知识具象可感；中心工作人员、人民调解员细心劝说，沟通搭建桥梁，拉近当事人心理距离；值班法官认真梳理案件争议焦点，诚心化解矛盾纠纷，推动问题实质解决。

凤庆法院通过多方联动发挥各自优势，共同开展法律解答、纠纷化解工作，着力打造“专业引领、多元协同、有效化解”的基层解纷新样板。2025年，共联合化解纠纷536件，取得了良好的解纷效果，以良法善治助力绘就乡村振兴和谐幸福画卷。

（文/张照玉）

责编 徐畅 xuchang8901@163.com
《中国审判》官网 http://www.chinatrial.net.cn

用“情同此心”的真诚守护民生

文 | 杨阳

每一起劳动争议案件，都关系着劳动者能否顺利获得工伤赔偿和经济补偿，也关乎企业能否规范运营、良性发展。在查明事实、实质解纷的过程中，我始终将“如我在诉”的意识贯穿审判全程——不仅要在法庭上敲响法槌、明断是非，更要在裁判之外，以司法之力温暖人心，让公平正义可触可感。

2025年年初，办公室的电话响起，张某哽咽的声音传来：“杨法官，4年了，我的工伤赔偿款终于拿到了！”这通电话将我的记忆拉回了2022年。

时年50多岁的张某是运输公司的特种车司机，入职仅一个多月，便在工作中受伤。因未与公司签订书面劳动合同，劳动仲裁机构与一审法院均驳回其劳动关系确认请求。“我干了一辈子司机，现在腿受伤了，以后怎么活？”初见张某时，他眼神中带着绝望。民生案件再小也重千斤。我心中默想，“这起案件对张某而言，便是生存大事”。

庭审中，张某拿着工作照片和微信截图，质问道：“合同签完就被收走了，群里也有公司的调度指令，这不算工作证明吗？”运输公司代理人却拿出“杀手锏”——运输公司与案外人李某的车辆租赁合同及租金流水，以及李某向张某支付报酬的记录，辩称：“是李某个人雇你，与公司无关。”

我深知运输行业常见“车辆租赁+个人雇用”的避责套路，若车辆确属李某，张某与公司的劳动关系很难成立。看着张某通红的眼眶，我在庭审间隙尝试调解：“老张为公司干活受伤是事实，企业应该担起责任。”无奈双方对赔偿金额分歧较大，调解无果。

休庭后，张某摩挲着工地入场证，反复说：“我就想要个公道。”我立刻组织合议庭加班研究。

在梳理证据时，我们发现，微信群里李某发布的出车指令落款为“公司调度部”；运输公司的租金流水虽规整，几笔大额转账时间却与公司发薪日重合。经过逐笔比对三年银行流水，案件关键破绽浮现——车辆租赁合同从未履行，案涉车辆始终登记在公司名下；李某实为公司调度经理，并非车主。这一发现证实了张某的工作时间和任务均由公司通过李某安排，驾驶服务也是公司主营业务核心，完全符合劳动关系本质。

判决书送达时，张某激动地表示：“终于能做工伤认定了，谢谢法官！”他离开时虽然腿脚仍蹒跚，但脚步却轻快许多。

2025年张某的感谢电话，让我再次感受到“如我在诉”的深意，是庭审时对当事人情绪的细微体察，更是多年后仍温暖人心的司法记忆。

当法槌敲响正义，当司法温暖人心，这些微光便会汇聚成河，让人民群众在每个案件中感受到法治温度。而法官，正是这束光的传递者，用“头拱地”的韧劲做实正义，用“情同此心”的真诚守护民生。

责编 徐畅 xuchang8901@163.com
《中国审判》官网 http://www.chinatrial.net.cn